

1502095-48.2019.8.26.0038
Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: Rafael Pavan de Moraes Filgueira
Comarca: Araras
Foro: Foro de Araras
Vara: Vara Criminal
Data de Disponibilização: 28/07/2022
... Ministro Gilson Dipp).

A intenção do tráfico, de igual modo, resta evidente seja pela maneira que os entorpecentes foram condicionados, de maneira igual e proporcional, própria para a venda; seja pelo local onde a ocorrência se deu, qual seja região afamada pela prática do crime de tráfico. Sendo assim, a mera alegação de usuário não convence este juízo.

Isso porque, é ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Araras
Foro de Araras
Vara Criminal
Rua Antonio Prudente, n. 322, Araras-SP - cep 13600-970
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502095-48.2019.8.26.0038 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1502095-48.2019.8.26.0038
Classe - Assunto:
Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Documento de Origem:
Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2164650/2019 - DEL.POL.ARARAS, 5635045 - DEL.POL.ARARAS, 3306/19/805 - DEL.POL.ARARAS, 2164650 - DEL.POL.ARARAS, 3306/19/805 - DEL.POL.ARARAS, 2164650 - DEL.POL.ARARAS, 3306/19/805 - DEL.POL.ARARAS
Autor:
Justiça Pública
Réu:
DAVID APARECIDO RODRIGUES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rafael Pavan de Moraes Filgueira

Vistos.

Trata-se de ação penal ajuizada pelo Ministério Público em face do acusado DAVID APARECIDO RODRIGUES, já qualificado nos autos, para apurar a prática dos delitos previstos no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

Segundo a denúncia, no dia 04 de junho de 2019, por volta das 13h20, na Rua Bauru, proximidades do numeral 933, Jardim São João, nesta cidade e Comarca de Araras, o réu trazia consigo 0,4 g (peso líquido) de cocaína, distribuídas em dois pinos, bem como guardava e tinha em depósito 3,1 g (peso líquido) de crack, distribuídas em 42 (quarenta e duas) porções, além de 29,5 g de maconha, divididas em 11 (onze)

porções, destinadas ao consumo de terceiros, substâncias entorpecentes que determinam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

O réu foi notificado (fls. 122) e apresentou a respectiva defesa preliminar (fls. 129/135). A denúncia foi recebida em 18 de março de 2020 (fls. 142/143) e o acusado foi devidamente citado (fls. 152). Durante a instrução foram ouvidas duas testemunhas arroladas pela acusação, bem como interrogado o acusado (fls. 240/243).

As partes apresentaram alegações finais (fls. 246/250 - MP e 262/271 - réu). O Ministério Público pediu a procedência da ação com a condenação do acusado, nos termos da denúncia. A defesa pleiteou a desclassificação para o crime previsto no artigo 28 da Lei 11.343/06.

É O RELATÓRIO. PASSO A FUNDAMENTAR.

Não há preliminares.

No mérito, procede a pretensão punitiva.

A materialidade delitiva está demonstrada pelo boletim de ocorrência (fls. 18/20), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 21), pelo laudo químico toxicológico (fls. 89/92), bem como pela prova oral colhida.

A autoria também é certa.

Interrogado, o réu David Aparecido Rodrigues declarou que, no dia dos fatos, saiu de casa com sua esposa para ir até um bar localizado no bairro de sua residência. Disse que deixou a esposa no bar e foi comprar dois pinos de cocaína para uso próprio. Voltou ao bar onde sua esposa estava e foi abordado pelos policiais. Informa que o terreno baldio existe, mas que o mesmo era cercado por grades, impossível de alguém entrar. Afirma que os policiais o deixaram no bar e foram sozinhos até este terreno e voltaram apresentando todo o restante da droga. Não conhece os policiais e não sabe informar motivo para que os policiais estejam o incriminando. Informou que, à época dos fatos, trabalhava como coletor de reciclagem e que morava com sua esposa e mãe. Contou que está preso por tráfico. Declarou que fazia uso apenas de cocaína e que já foi internado em decorrência do vício (fls. 243).

O policial militar Igor Roberto Baptista disse que, no dia dos fatos, estava em patrulhamento quando um morador o parou dizendo que um casal estava nas redondezas vendendo drogas, informando as características dos indivíduos. Disse que foi às buscas e localizou um casal. Afirmou que a mulher avisou o réu, que estava agachado e segurando uma sacola plástica, sobre a presença da polícia. Contou que o réu se levantou e caminhou até a direção da mulher. Afirmou que o réu portava a quantia de R\$10,00 (dez reais) e 02 (dois) pinos de cocaína. Esclareceu que no local em o que réu estivera agachado foi encontrada uma sacola plástica contendo maconha e crack. Aduziu que a mulher negou ser usuária e tampouco traficante. Afirmou que o réu confessou que os 02 (dois) pinos que estavam em sua posse eram para uso pessoal. Informou que a sacola plástica foi solta pelo réu na calçada próxima a um terreno baldio antes dele se levantar e ir até a esposa. Falou que não havia mais ninguém próximo ao acusado. Disse que o réu negou a propriedade das drogas contidas da sacola. Por fim, disse que já conhecia o réu de outras abordagens, bem como sua esposa (fls. 242).

O policial militar Adenilson Marcelo Januário corroborou as declarações de seu colega de corporação. Acrescentou que o réu aparentava não estar sob efeito de entorpecentes (fls. 241).

Essas são as provas dos autos.

A versão do acusado está isolada nos autos e não convence.

De fato, o depoimento dos policiais deixou claro que o réu mantinha 0,4 g (peso líquido) de cocaína, distribuídas em dois pinos, 3,1 g (peso líquido) de crack, distribuídas em 42 (quarenta e duas) porções, além de 29,5 g de maconha, divididas em 11 (onze) porções localizadas, bem como que os mesmos eram destinados à comercialização.

Os policiais militares foram claros e coesos em seus depoimentos ao afirmarem que o réu estava agachado junto a uma sacola plástica contendo as drogas, mas, ao avista-los, levantou-se e dispensou a sacola, assumindo a posse apenas de 02 (dois) pinos de cocaína que estavam com ele. Não havia mais ninguém próximo ao réu, além de sua esposa.

Os testemunhos válidos dos agentes estatais devem prevalecer sobre a mera negativa de autoria sustentada, de maneira isolada, pelo acusado. Nesse sentido, oportuno consignar entendimento consagrado no Egrégio Tribunal Bandeirante. Vejamos:

“Processo penal. Prova. Testemunhos de policiais. Os relatos de policiais têm eficácia probatória, preponderando sobre as palavras isoladas do réu, quando seguros, insuspeitos e estiverem em harmonia com o restante da prova”. (TJSP, 9ª Câmara de Dir. Criminal, Apelação nº 0003339-74.2010.8.26.0144, da Comarca de Mogi-Mirim, de relatoria do Des. Souza Nery, em 21 de fevereiro de 2013).

Sobre a validade probatória das falas dos policiais que participaram da prisão ou investigação do caso em análise, prevalece em nossos Tribunais a posição de que merecem, no mínimo, a mesma credibilidade reservada às demais testemunhas, devendo ser apreciadas à luz do conjunto probatório como um todo.

Nesse sentido, convém repisar que, nos termos do artigo 202 do Código de Processo Penal, toda pessoa pode servir de testemunha, não podendo se eximir da obrigação de depor, excluindo-se as hipóteses legais dentre as quais não consta a mera condição de servidor público.

Aliás, os policiais ou guardas, como servidores públicos que são, têm na prática dos atos funcionais a presunção de legitimidade, conforme dispõe o artigo 37 da Constituição Federal, de maneira que, nada havendo nos autos capaz de colocar em xeque a credibilidade de seus depoimentos, devem ser tidos como válido meio probatório.

Em idêntico sentido:

“Como é cediço, o testemunho dos policiais é de grande valia na prova do tráfico, não tendo suas credibilidades reduzidas em razão de tal condição, salvo na presença de indícios concretos que possam desaboná-los, no sentido de serem eles desafetos do acusado ou quisessem indevidamente prejudicá-lo, o que não se demonstrou, nem sequer por indícios, no curso do presente feito. In casu, não há dúvida razoável de que os policiais aqui ouvidos tinham o torpe propósito de injustamente acusar o apelante, razão pela qual, deve ser, como foi, devidamente considerado tal depoimento na formação do juízo de condenação e de tipicidade.” (TJSP, Apelação Criminal nº 0002120-72.2018.8.26.0038, da Comarca de Araras, de relatoria do Des. Paulo Rossi, 12ª. Câmara de Dir. Criminal, em 30 de abril de 2021).

Efetivamente, “o valor de depoimento testemunhal de servidores policiais especialmente quando prestados em juízo, sob garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.

O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com os outros elementos probatórios idôneos." (STF - HC nº 73.518-5, Rel. Ministro CELSO DE MELLO, DJU de 18.10.96, pág. 39.846).

E mais: "O depoimento de policiais pode ser meio de prova idôneo para embasar a condenação, principalmente quando tomado em juízo, sob o crivo do contraditório. Precedentes do STF e desta Corte." (STJ - REsp. 751.760/MG, Rel. Ministro Gilson Dipp).

A intenção do tráfico, de igual modo, resta evidente seja pela maneira que os entorpecentes foram condicionados, de maneira igual e proporcional, própria para a venda; seja pelo local onde a ocorrência se deu, qual seja região afamada pela prática do crime de tráfico. Sendo assim, a mera alegação de usuário não convence este juízo.

Isso porque, é de conhecimento mediano que usuários e adictos comumente atuam no comércio de substâncias tóxicas ilícitas como meio de sustentar o próprio consumo. Nessa linha, já se pronunciou também o Tribunal Bandeirante:

"A alegação de viciado não obsta o reconhecimento da figura do traficante, mormente na hipótese vertente, em que ambas se mesclam no mesmo agente, preponderando a última, de maior gravidade" (RJTJ 101/498).

A condenação é medida de rigor.

Passo a dosar a pena.

Primeira fase: O réu possui maus antecedentes (autos nº 1500160-20.2018.8.26.0551 - fls. 231/235). Portanto, aumento a pena em 1/6.

Segunda fase: O réu é reincidente específico (autos nº 0001464-18.2018.8.26.0038 - fls. 231/235). Assim sendo, aumento a pena em 1/6.

Terceira fase: Deixo de aplicar o redutor previsto no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, em razão dos antecedentes desabonadores que o réu ostenta, bem como da reincidência específica que revela a dedicação do acusado ao tráfico.

Do regime inicial de cumprimento de pena: Deverá ser observado o regime fechado em decorrência dos maus antecedentes e reincidência.

Pena Restritivas de Direitos: Impossível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos diante dos maus antecedentes e reincidência.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para CONDENAR o réu DAVID APARECIDO RODRIGUES, já qualificado nos autos, pela prática do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 ao cumprimento de pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.

Deverá ainda arcar com o pagamento de custas processuais com base no art. 804 do CPP, no valor de 100 UFESPs, conforme estabelecido no §9º do art. 4º da Lei Estadual 11.608/03. Saliente-se que dentre as hipóteses de diferimento ou isenção não está incluída a miserabilidade.

Providencie a Serventia as comunicações e anotações de praxe. Determino a incineração dos entorpecentes apreendidos nos autos.

Fls.272. Ante a justificativa apresentada, reconsidero a multa por abandono de processo aplicada ao Defensor às fls.259.

Com o trânsito em julgado, decreto o perdimento do numerário apreendido e drogas reservadas à contra-prova, servindo a presente como ofício; lance-se o nome do condenado no rol dos culpados, arquivando-se os autos.

P.R.I.

Araras, 27 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA